Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
2ª Vara Cível da Comarca de Arcoverde

Av Anderson Henrique Cristino, S/N, *Telefone de origem: (87) 3821-8682, Por do Sol, ARCOVERDE - PE - CEP: 56509-310 - F:(87) 38218673

Processo nº **0000322-34.2025.8.17.2220**

AUTOR(A): PEDRO AUGUSTO DE SIQUEIRA

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO, PGE - 3ª PROCURADORIA REGIONAL - ARCOVERDE

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

PEDRO AUGUSTO DE SIQUEIRA, devidamente qualificado, mediante advogado regularmente constituído, ingressou com a presente *Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Jurisdicional* em desfavor do **ESTADO DE PERNAMBUCO** em que se pleiteia, seja o ente compelido a fornecer o fármaco ENZALUTAMIDA 40mg, 120 CÁPSULAS POR MÊS, para tratamento de sua enfermidade, pelas razões já expostas a inicial.

Após regular tramitação, foi deferida a liminar.

Devidamente citado, o estado apresentou contestação sustentando, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa. No mérito, alega que devem ser observados o regramento do SUS para fornecimento do insumo, tecendo considerações ainda sobre o princípio da reserva do possível. Ao final, requer a integral improcedência do pleito.

Em réplica a parte demandante refutou a argumentação defensiva, ratificando os termos da inicial (ID. 195646426).

Indeferida a prova requerida pelo ente estatal, a parte autora não manifestou interesse em produzir outras provas.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o que importa relatar, passo a DECIDIR.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, convém registrar a regularidade processual, encontrando-se o feito isento de vício ou nulidades, sem falhas a sanar, havendo sido devidamente observados, durante a sua tramitação, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

2.1 Preliminares

2.1.1 Da impugnação ao valor da causa

Como cediço, em demandas de saúde, os pedidos envolvem não apenas a mera concessão de medicamentos ou a realização de tratamentos, mas ao fim e ao cabo a obtenção de prestação que possa atender à remissão da doença ou agravo à saúde que é descrita na causa de pedir. Em última análise, o que se pleiteia em face do Estado não são determinadas obrigações pecuniárias stricto sensu, mas prestações suficientes à manutenção da saúde, na exata medida da necessidade que a hipótese fática levada a Juízo demanda, traduzindo, portanto, em típicas obrigações de fazer, sem conteúdo econômico.

Por conta disso, os valores despendidos nos tratamentos ou nos medicamentos em si pleiteados não se incorporam ao patrimônio do seu requerente, como, aliás, bem salientou o ente estatal. São vinculados a determinado fim e indisponíveis, tratando-se, em verdade, de uma obrigação de fazer de direito público. Nesta senda, ainda que a parte demandante estime o valor da causa com base em custo anual ou mensal do tratamento/fármaco perseguido, por tratar-se de direito à saúde, o feito possui proveito econômico inestimável. Neste mesmo sentido, confira-se o precedente o c. STJ:

> "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. **À luz do disposto no art. 85, § 8º, do CPC/2015, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º"**. 3. **Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável.** 4. Na instância especial, a revisão do juízo de equidade para a fixação da verba honorária somente é admitida nos casos em que o valor arbitrado é irrisório ou exorbitante, circunstância que não se vislumbra nos autos.5. Agravo interno desprovido. " (AgInt no AREsp 1234388/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 05/02/2019).

Assim sendo, acolho a impugnação apresentada pelo Estado, reconhecendo como inestimável o proveito econômico perseguido, atribuindo à presente causa, para tanto, o valor simbólico de R$ 1.000,00 (mil reais).

2.2 Do mérito

Ausente outras preliminares, passa-se a análise do mérito propriamente dito. Inicialmente, convém registrar a regularidade processual, encontrando-se o feito isento de vício ou nulidades, sem falhas a sanar, havendo sido devidamente observados, durante a sua tramitação, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Por fim, esclareço que o feito comporta julgamento antecipado nos termos do art. 355, I do NCPC, porquanto nenhuma das partes manifestou interesse em produzir outras provas.

Como se sabe, nos termos de expresso mandamento constitucional, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF). Sendo assim, o reconhecimento da proteção à saúde como uma obrigação do Estado é um dever que vincula o Poder Público como um todo, devendo a presente situação ser encarada à luz da efetivação do núcleo basilar que qualifica o mínimo existencial.

Volvendo-me ao caso concreto, observo que o pedido se cinge ao fornecimento de medicamentos com fins a possibilitar o tratamento das patologias que acometem o requerente, consoante prescrição médica colacionada aos autos e subscrita por profissional regularmente habilitado. Ora, pelo princípio da universalidade, os demandantes têm direito não apenas a atendimento médico pelo SUS, mas também ao fornecimento de medicamentos dos quais necessita para o tratamento de doença comprovada. Neste aspecto,

considerando que o que se busca preservar é a vida digna, importante consignar que não cabe ao Poder Judiciário determinar qual tratamento deve ser dispensado aos pacientes, eis que cabe ao profissional de saúde que os assistem, sob sua inteira responsabilidade, avaliar e apontar qual o tratamento adequado a que deve ser submetida.

Ressalte-se, outrossim, que a indicação do fármaco não foi aleatória, deu-se através de prescrição feita por profissional submetido às normas técnicas e éticas de sua categoria, o que lhe confere, ao menos em tese, autonomia para definir o tratamento que melhor atende às necessidades do paciente. Por óbvio, tal indicação deverá ser compatibilizada com os mais atualizados estudos de eficácia medicamentosa, baseando-se, sobretudo, nos postulados da medicina por evidência, de modo a prestigiar a política pública em detrimento de procedimentos alternativos, quando os disponibilizados nos protocolos clínicos sejam suficientes e indicados para a recuperação da saúde.

No caso, há indicação clara da hipossuficiência do postulante, que aufere renda insuficiente para arcar com os custos mensais da aquisição dos fármacos. Além do mais, os autos encontram-se instruídos com a documentação necessária para, já numa análise exauriente, demonstrar ser o fornecimento do medicamento imprescindível a evolução/manutenção clínica do requerente, conferindo-lhe um tratamento adequado a patologia/enfermidade que lhe acomete. Logo, partindo da situação fática apresentada, e diante dos elementos até então colacionados, entendo viável o fornecimento do fármaco solicitado.

Também não desconhece este juízo, o entendimento firmado em sede do RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 - RJ (2017/0025629-7), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que exige, cumulativamente, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento e ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS, demonstração da incapacidade financeira para aquisição do fármaco e existência do registro do medicamento na ANVISA como requisitos para reconhecimento da obrigação do ente estatal.

Entretanto, ao analisar detidamente o caderno processual, observo que já foi demonstrada a incapacidade financeira do autor (vide declaração de pobreza), bem como que as substâncias medicamentosas em questão já estão devidamente registradas na ANVISA. Os laudos médicos, por sua vez, também dão conta da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia do tratamento previamente utilizado. Logo, partindo da situação fática apresentada, e diante dos elementos até então colacionados, entendo viável o fornecimento do medicamento solicitado. Na mesma linha, colaciono precedente do E. TJPE que, apreciando situação análoga a dos autos, reconheceu o direito a parte autora:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO GRATUITO DO MEDICAMENTO PAZOPANIBE (Votrient®) 400MG. PACIENTE PORTADORA DE CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS (CID10 C-64). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação dos entes públicos com relação à prestação de serviços de saúde pública (incluído o fornecimento de medicamentos essenciais) é comum, podendo ser demandada qualquer das esferas de governo (CF, art. 198). 2. A necessidade/eficácia do medicamento solicitado resta evidenciada pela apreciação dos 'laudos médicos', subscritos por vários médicos do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, cujos conteúdos não foram contraditados pelo agravante. 3. Deveras, nos termos dos 'laudos médicos' acostados, a autora/agravada é "portadora de carcinoma de células claras renal, com metástases pulmonares, pancreática e linfonodal (CID10 C64)", sendo que, em razão dessa moléstia, foi submetida a nefrectomia esquerda, pancreatectomia caudal e esplenectomia, tendo sido indicado tratamento "com a medicação VOTRIENT (pazopanibe), na dose de 2 (dois) comprimidos de 400mg ao dia, pois demonstra eficácia neste cenário em estudos clínicos, inclusive com ganho de sobrevida global e livre da doença". 4. Lado outro, no próprio laudo médico registra-se que o medicamento PAZOPANIBE (Votrient®) possui registro e liberação para uso no Brasil, embora não seja disponibilizado pelo SUS. 5. Assim, é patente a gravidade da doença que aflige a paciente, pelo que o atendimento ao seu pleito é indispensável à efetividade aos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, assegurados nos art. 5º e 196 da Constituição Federal. 6. Não se trata de prestação jurisdicional invasiva da seara administrativa, eis que a ordem deferida em primeiro grau apenas determina o cumprimento de obrigação já adrede imposta pela própria Constituição da

> República. 7. Cristalina, portanto, a presença da verossimilhança do direito da autora/agravada e bem assim o periculum in mora, a legitimar a antecipação de tutela. 8. Por fim, não há que se falar em exiguidade do prazo fixado para o cumprimento da decisão agravada, tendo em vista a gravidade da situação que acomete a paciente. (Agravo de Instrumento 0016886-31.2019.8.17.9000. 2ª Câmara de Direito Público – TJPE. Julg. 30/04/2020)

Por outro lado, é importante destacar que limitações orçamentárias não eximem a responsabilidade do ente político, até porque, em face da sua obrigação como acima explicitado, deve sempre manter o estoque necessário para atender os cidadãos. Nesse sentido:

> DIREITO CONSTITUCIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CARÊNCIA DE RECURSOS. DEVER DO ESTADO. DIREITO HUMANO À VIDA E À SAÚDE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)15. Quanto à invocação do princípio da reserva do possível, malgrado seja este uma baliza corriqueira, no controle judicial das políticas públicas, a exiguidade dos recursos públicos não pode obstar a concretização do mínimo existencial, sacrificando o padrão de vida razoável para uma existência digna. 16. À unanimidade de votos, negou-se provimento ao agravo de instrumento.(Agravo de Instrumento 432044-7 0003993-47.2016.8.17.0000 - Rel. Luiz Carlos Figueirêdo - 3ª Câmara de Direito Público/TJPE – Julg. 14/06/2016). - Grifei

Saliente-se, ainda, que não há violação à separação dos poderes quando o Judiciário intervém em questões de mérito administrativo com a intenção de garantir a observância ao princípio da legalidade.

No caso em concreto, a ingerência do Poder Judiciário reputa-se necessária, uma vez que visa assegurar o direito público subjetivo à saúde, garantido através de norma programática inscrita na Constituição Federal. Como visto, constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas de atuação, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência constitucional indissociável do direito à vida.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com esteio no art. 487, inc. I do CPC/15, **julgo PROCEDENTE** a presente demanda para, confirmando a decisão antecipatória já exarada, determinar que o ESTADO DE PERNAMBUCO, por intermédio de sua respectiva Secretaria de Saúde, FORNEÇA AO AUTOR, no prazo de 15 (quinze) dias, o medicamento **ENZALUTAMIDA 40mg, 120 CÁPSULAS POR MÊS**, observando-se a forma de apresentação, quantidade e concentração prescritas pelo médico assistente (v. ID 193393500 e ss.), condicionada sua prestação, em todo caso, a apresentação de laudo médico trimestralmente atualizado, tudo sob pena de imediato sequestro das verbas necessárias a garantir sua aquisição na rede privada.

Isento de custas judiciais. Considerando a sucumbência do ente demandado, CONDENO-O ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), o que faço atento aos parâmetros previstos no art. 85, § 8º, do CPC/2015, especialmente ao fato de não ter sido necessária instrução processual.

Decisão livre do reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil/15.

Intimações necessárias.

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte adversa para, em querendo, no prazo legal, contrarrazoar, encaminhando os autos, em seguida, ao E. TJPE.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.

Arcoverde/PE, 26 de fevereiro de 2025.

Dr. João Eduardo Ventura Bernardo

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: **JOAO EDUARDO VENTURA BERNARDO**
27/02/2025 09:44:17
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: **196697988**

25022709441719000000191689324

IMPRIMIR GERAR PDF